

■■■(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ㄴ 추진 관련 매물비용 최소화를 위한 방안 마련 필요

관 련 부 서 ●본부 ◆처, ☐본부 ♡실, ◇본부 ♣처

조 치 부 서 ◆처 △부, ♡실 *부, ♣처 ▷부

내 용

1. 업무 개요

●본부 ◆처는 ■■■의 ㅅ 사업개발 업무를 총괄하면서 EPC 계약을 체결하였고, 20%%. %%. %%까지 기자재를 납품, 20%%. %. %%까지 설치완료를 목표로 공정을 진행하였으며, 20%%. %. %%. 계약 사후관리 위임을 받은 ▲▲발전소는 공정에 따라 인허가 획득 및 ㅋ제작 예정일 이전인 20%%. %. %%에 선금을 지급하였다.

이후 20%%. %. %%. ㄱ시의 ㄷ 4.3MW 개발행위 불허가 통보로 인한 행정소송이 20%%. %. %%. 대법원에서 기각 된 후, 20%%. %%. %%. 계약이 중지(◆처→계약상대자) 되었으며, 20%%. %. %%. 사업검토위원회의를 개최하여 사업 철수를 결정하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

■■■ 「선금지급및관리지침」 제2조(적용범위) 제8항을 보면 계약담당자는 자금사정 등 불가피한 사유에 의하여 선금 지급이 불가능한 경우에는 계약상대자에게

그 사유를 서면으로 통지하여야 하며, 제11항을 보면 위 제8항의 규정에 의한 “선금지급이 불가능한 경우”라 함은 계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우라고 명시되어 있다.

그리고 「사업심의지침」 제1조(목적)에 따르면 사업심의는 대상사업의 타당성에 대한 객관적이고 종합적인 심의를 통해 예산낭비를 방지하고 예산운영의 효율성 제고에 기여함을 목적으로 한다고 되어 있다.

또한 ㅂ표준절차서 7.15.1 사업검토위원회 개최에 따르면, 관련 법령·제도 변경, 경제성 악화, 장기 미진행 등 사업의 계속 추진이 부적절하다고 판단되는 경우 또는 사업심의부서의 심사분석에 따른 중단 검토를 요청받은 사업에 대하여 “사업검토위원회”를 개최하고 사업지속 여부 평가 및 사업철회 등을 심의한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 인허가 전 선금 지급 최소화 및 적정 계약기간 산정 필요

이건 계약의 경우 ◆처에서 산정한 자체 추정 매물 비용이 같은 처에서 유사한 시기에 사업을 추진하였으나 철회한 계약의 매물비용 대비, ▲▲ ㄷ의 매물비용이 많이 발생되었는데, 이는 ▲▲ ㄷ 사업 초기 기자재 선금지급 비율이 ►► ㄷ 사업 대비 높았던 점과 ►►발전소는 기자재 제작 등을 위한 선금 지급이 상대적으로 늦게 진행된 점에 기인한 것으로 보인다.

▲▲ ㄷ의 선금 지급률이 현재 ■■ 규정에 위배는 되지 않았으나, 사업 인허가 불허라는 리스크 등이 충분히 해소되기 전에 선금을 지급(계약체결 후 %

개월)하고 기자재 제작 공정이 진행되었으며, 높은 선금 지급률로 인해 결과적으로는 매몰 비용이 증가하는 원인으로 작용하였다.

따라서 개발행위허가 등 중요 인허가 이후에 선금 지급을 검토하는 것이 사업 리스크 최소화를 위해 필요한 것으로 보이며, 「선금지급 및 관리지침」에 따른 “계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당 기간 지연될 것이 명백한 경우 선금지급이 불가능한 경우에 해당”의 여부를 판단할 수 있는 근거가 된다고 할 것이다.

아울러 이건의 경우 인허가를 포함한 계약기간으로 산정하였으나, 인허가 문제로 인해 사업을 철수하는 경우, 기자재, 시공 등에 관한 매몰 비용이 과도하게 발생하지 않도록 인허가 획득 소요 기간을 고려하여 적정한 계약기간을 산정하는 등 불확실성을 최소화 하기 위한 검토가 필요하다.

나. 사업심의 중 인허가 적정성에 대한 검토 필요

♣실에서는 예산낭비를 방지하고 예산운영의 효율성 제고에 기여하기 위하여 「사업심의지침」에 따라 대상 사업의 타당성을 객관적이고 종합적으로 판단하고 있는데, 위 지침 제12조(사업심의 내용) 및 [별표 2]의 사업심의 사전체크리스트를 살펴보면, 인허가 승인에 대한 권한을 가진 지방자치단체 등의 재량권 행사로 인한 사업추진 리스크에 대한 심사 항목은 없으므로 「사업심의지침」의 심의 항목에 ‘인허가 적정성’ 여부 항목을 반영하여 사업 초기 단계부터 발생 가능한 리스크에 대해서도 살펴볼 필요가 있다.

다. ▲▲ ㄷ 사업 철수 중 도출된 문제점에 대한 대책 마련 필요

이번 ▲▲ ㄷ 사업 철수를 위해 「ㄷ 표준절차서」에 따라 20%%. %. %%.

업검토위원회'를 개최하여 심의하였는데, 사업심의위원회 심의를 위해 ◆처에서 작성한 부의 안건을 보면 ① 인허가 전 설계(E), 기자재(P), 시공(C)의 통합 발주에 따라 인허가 불허 리스크로 인해 발생한 문제점을 예방하기 위해선 설계(E)를 분리 발주하고 인허가 상황에 따라 기자재(P), 시공(C) 발주가 필요하다는 의견과 ② 사업 철수를 위한 매몰비용 산정시 구체적인 기준이 마련되어 있지 않다는 의견을 자체적으로 제시한 바 있다.

따라서 이번 ▲▲ 및 ►► ㄷ 사업 철수 과정 중 도출된 경험을 반영하여 향후 매몰비용을 최소화 할 수 있도록 대책을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 사업 철수 결정에 따른 매몰 비용 최소화를 위하여 ① ♣처에서는 매몰비용 최소화를 위하여 선금지급 시기와 비율 등 재발방지를 위한 검토가 필요하다는 의견에 동의하였고, ② ♣실에서는 개발사업 추진을 위한 사업심의 시, 「사업심의지침」의 인허가 획득 여부의 적정성에 대한 심의 항목 추가가 필요하다는 의견에 공감하였으며, ③ ◆처에서도 매몰비용 최소화를 위한 종합적인 대책 마련(「ㄷ개발절차서」 개정 등)이 필요하다는 감사의견에 동의하였다.

조치할 사항

♣처장은 ㄷ 진행 과정에서 사업 철수로 인한 매몰 비용이 최소화 될 수 있도록 재발방지 방안(인허가 이전 선금지급 비율 최소화 등)을 마련하시기 바랍니다.

(통보 1)

❧실장은 ㄴ추진과 관련하여 인허가 지연, 불허 또는 민원과 같은 리스크의 발생 가능성을 사전에 검토하고 미리 대비할 수 있도록 「사업심의지침」 심의 항목에 ‘인허가의 적정성’ 여부 항목을 추가하여 심의하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보 2)

◆처장은 향후 ㄴ 추진 중 사업 철수로 인해 매몰 비용이 발생하는 경우 이를 최소화 할 수 있도록 ① 인허가 획득 소요 기간 등을 고려한 적정 계약기간 설계, ② 기존 E(설계), P(기자재), C(시공) 통합 계약의 분리 발주(E 선발주) 방안을 검토하고, ③ 매몰비용 산정 시 기준이 필요한 항목을 도출하여 정산 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보 3)